발송번호: 9-5-2025-017840564
발송일자: 2025.02.20.
제출기일: 2025.04.20.

특 허 청

의견제출통지서

출원인 성명 라이온 가부시키가이샤 (특허고객번호: 519980634071)
주소 ****
대리인 성명 하영욱
주소 ****
발명자 성명 하타다 사토시
주소 ****
발명자 성명 타케우치 요시쿠니
주소 ****

출원번호 10-2022-7017246
출원일자 2022.05.23.
발명의 명칭 칫솔

1. 이 출원에 대한 심사결과 다음과 같은 거절이유가 있어 특허법 제63조에 따라 이를 통지하오니 의견이 있거나 보정이 필요할 경우에는 상기 제출기일(2025.04.20.)까지 의견(답변, 소명)서[특허법시행규칙 별지 제24호서식] 또는/및 보정서[특허법시행규칙 별지 제9호서식]를 제출하여 주시기 바랍니다.

2. 상기 제출기일(2025.04.20.)을 연장하려는 경우에는 지정기간연장신청을 통해 그 제출기일을 4개월까지 연장할 수 있습니다. 이 경우 연장신청은 1개월 단위로 해야 하며, 필요 시 4개월을 초과하지 않는 범위에서 2개월 이상을 일괄하여 연장신청할 수 있습니다. 불가피한 사유의 발생(하단의 안내참조)으로 4개월을 초과하여 지정기간을 연장받고자 하는 때에는 그 사유를 기재한 소명서를 추가로 첨부해서 연장신청을 해야 합니다.

[심사결과]

□ 심사 대상 청구항 : 제1-7항

□ 이 출원의 거절이유가 있는 부분과 관련 법조항

순번	거절이유가 있는 부분	관련 법조항
1	청구항 전항	특허법 제29조제2항

[구체적인 거절이유]

이 출원의 청구범위의 청구항 전항에 기재된 발명은 아래와 같이 그 출원 전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 쉽게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조제2항에 따라 특허를 받을 수 없습니다.

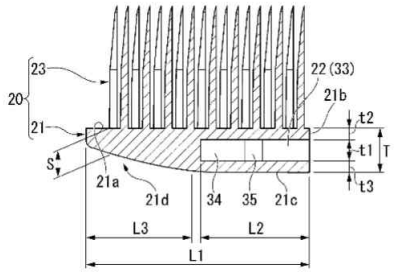
- 아 래 -

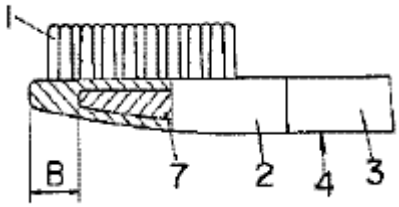
인용발명 1: 일본 공개특허공보 특개2003-153741호(2003.05.27.)
인용발명 2: 미국 특허출원공개공보 US2014/0082871호(2014.03.27.)

청구항 1

청구항 1 발명은 아래와 같이 인용발명 1과 대비될 수 있습니다.

청구항 1		인용발명 1	비고
구성 1	경질 수지로 형성된 핸들체와, 연질 수지로 형성되어 상기 핸들체의 선단측에 형성된 브러시 성형체를 구비하고	브러시 손잡이, 상기 브러쉬 손잡이의 선단측에 장착되는 실리콘 고무로 형성된 브러쉬 기초대(2) [발명의 설명 단락 [0018] 참조]	실질적 동일
구성 2	상기 핸들체는 선단측으로 돌출되어 형성된 삽입부를 갖고,	상기 손잡이에는 돌설된 코어부(7)가 구비되는 구성 [발명의 설명 단락 [0032] 참조]	실질적 동일
구성 3	상기 브러시 성형체는 헤드 기대부와, 상기 헤드 기대부의 정면측으로 돌출되는 필라멘트를 갖고	상기 브러쉬 기초대의 상면에는 브러시 모(1)가 돌출 형성되는 구성 [발명의 설명 단락 [0018], 도면 10 참조]	실질적 동일
구성 4	상기 헤드 기대부는 상기 삽입부가 꽂아 넣어져서 감합하는 삽입 구멍을 갖고	상기 브러쉬 기초대는 근원측으로 상기 손잡이에 돌설된 코어부에 감합 삽입되도록 개구된 오목부가 형성되는 구성 [발명의 설명 단락 [0018] 참조]	실질적 동일
구성 5	상기 브러시 성형체는 상기 필라멘트의 기단과 헤드 기대부의 배면의 최대 거리가 2.0㎜ 이상, 4.5㎜ 이하이며	상기 브러쉬 기초대의 최대 두께는 5-6㎜인 구성 [발명의 설명 단락 [0031] 참조]	차이점 1
구성 6	꽂아 넣는 방향의 상기 헤드 기대부의 최대 길이를 L1로 하고, 상기 꽂아 넣는 방향의 상기 삽입 구멍의 최대 길이를 L2로 하면, L2/L1로 나타내어지는 상기 헤드 기대부의 최대 길이에 대한 상기 삽입 구멍의 최대 길이의 비율은 0.30 이상, 0.70 이하인 것을 특징으로 하는 칫솔.	브러쉬 기초대의 길이는 15-25㎜이고, 브러시 모(1)의 직경은 1.2-2.0㎜인, 칫솔 [발명의 설명 단락 [0018], 도면 11, 12 참조]	차이점 2
도면			





상기 구성 대비표에서 살펴본 청구항 1과 인용발명 1의 차이점은 아래와 같습니다.

(1) 차이점 1에 대해 살펴보면, 브러시 헤드의 두께에 대한 수치는 통상의 기술자가 단순 반복 실험을 통해 최적 또는 호적의 값을 채택할 수 있는 단순한 수치 한정 사항에 해당합니다.

(2) 차이점 2에 대해 살펴보면, 인용발명 1에는 개구된 오목부의 최대 길이를 구하기 위한 'B'의 길이가 명시적으로 기재되어 있지는 않으나, 인용발명 1의 도면 11, 12를 참고하였을 때, 'B'의 영역에 칫솔모가 최소 3개 이상 식모될 수 있는 길이이고, 칫솔모의 직경은 1.2-2.0㎜이므로, L2/L1을 계산하면 상기 수치범위를 만족하는 범위의 값을 포함하고 있을 뿐 아니라, 상기 오목부의 길이에 관한 수치는 통상의 기술자가 제조 효율, 사용 효과 등을 고려하여 단순 반복 실험을 통해 최적 또는 호적의 값을 채택할 수 있는 단순한 수치 한정 사항에 해당합니다.

따라서 청구항 1은 통상의 기술자가 인용발명 1로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.

청구항 2

청구항 2의 "제 1 항에 있어서, L1-L2로 나타내어지는 상기 삽입 구멍의 상기 선단측의 단부와 상기 헤드 기대부의 상기 선단측의 단부의 거리는 5㎜ 이상, 15㎜ 이하인" 구성은 인용발명 1의 '길이를 갖는 B' 구성과 대응되고, 인용발명 1의 도면 11, 12에서 B영역은 칫솔모가 3개 이상 식모될 수 있는 길이라는 점과 발명의 설명에 기재된 칫솔모의 직경을 고려하여 B값을 계산하면 상기 수치범위를 만족하는 범위의 값을 포함하고 있을 뿐 아니라, 상기 선단측의 단부의 거리에 관한 수치는 통상의 기술자가 제조 효율, 사용 효과 등을 고려하여 단순 반복 실험을 통해 최적 또는 호적의 값을 채택할 수 있는 단순한 수치 한정 사항에 해당합니다.

따라서 청구항 2는 통상의 기술자가 인용발명 1로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.

청구항 3

청구항 3의 "제 1 항 또는 제 2 항에 있어서, 상기 헤드 기대부는 상기 배면의 상기 선단측이 상기 선단측을 향함에 따라 점차 상기 정면측을 향해서 경사져서 점차 얇아지는 박육 영역을 갖고, 상기 박육 영역의 상기 꽂아 넣는 방향의 최대 길이는 상기 헤드 기대부의 상기 꽂아 넣는 방향의 최대 길이의 40% 이상인" 구성은 인용발명 1의 '브러쉬 기초대는 배

면측이 선단측으로 갈수록 얇아지도록 점차 경사지는' [발명의 설명 단락 [0032], 도면 11 참조] 구성에 개시되어 있고, 인용발명 1의 도면 10, 11을 참고했을 때, 상기 경사지는 부분은 브러쉬 기초대의 길이의 절반 이상으로 판단되며, 상기 청구항의 수치는 통상의 기술자가 단순 반복 실험을 통해 최적 또는 호적의 값을 채택할 수 있는 단순 수치 한정 사항에 해당합니다.

따라서 청구항 3은 통상의 기술자가 인용발명 1로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.

청구항 4

청구항 4는 "제 1 항 또는 제 2 항에 있어서, 상기 삽입부는 상기 필라멘트의 돌출 방향과 직교하는 방향의 단 가장자리에 내측으로 오목해지는 적어도 1개 이상의 함몰부를 갖고, 상기 헤드 기대부는 상기 삽입 구멍에 상기 삽입부가 꽂아 넣어졌을 때에 상기 함몰부와 감합하는 위치에 돌기를 갖는" 기술적 특징을 갖는 구성인 반면, 인용발명 1에는 돌설된 코어부(7)와 오목부는 돌기-홈 구성으로 감합되는 구성이 아니라는 점에서 차이가 있습니다. 그러나 헤드부와 손잡이부의 견고한 결합을 위해 돌기-홈 구성을 부가하는 것은 통상의 기술자가 충분히 인식할 수 있는 기술적 과제이며, 인용발명 1과 동일한 기술범주에 속하는 인용발명 2에 '핸들(202)의 단부에 돌출 형성되는 삽입부(도면부호 없음)의 가장자리에는 함몰부(도면 부호 없음)가 형성되어 있고, 일체형 헤드(206)의 개구(도면 부호 없음)에 삽입 결합되는'[발명의 설명 단락 [0017], 도면 2 참조] 구성이 개시되어 있고, 다만 일체형 헤드 개구 내면에는 상기 함몰부에 감합되는 돌기부가 구비되어 있는지 여부가 기재되어 있지는 않으나, 손잡이와 헤드를 결합하기 위해서는 도면 2의 헤드에 형성된 함몰부와 결합되는 돌기가 내포되어 있다고 판단되므로 상기 청구항은 통상의 기술자가 인용발명 1에 인용발명 2의 형상을 적용하여 쉽게 도출할 수 있습니다.

따라서 청구항 4는 통상의 기술자가 인용발명 1, 2로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.

청구항 5

청구항 5의 "제 4 항에 있어서, 상기 함몰부는 상기 필라멘트의 돌출 방향 및 상기 꽂아 넣는 방향과 직교하는 폭 방향의 단 가장자리에 형성되고, 또한 상기 삽입부의 상기 꽂아 넣는 방향의 선단을 기점으로 하여 후단측에 상기 삽입부의 상기 꽂아 넣는 방향의 최대 길이 30% 이상, 70% 이하의 범위에 위치하는" 구성은 인용발명 2의 '핸들(202)의 단부에 돌출 형성되는 삽입부(도면부호 없음)의 가장자리에는 함몰부(도면 부호 없음)가 형성되어 있는'[발명의 설명 단락 [0017], 도면 2 참조] 구성과 대응되고, 다만 인용발명 2에는 함몰부의 위치가 구체적인 수치로 나타나있지 않다는 점에서 차이가 있으나, 상기 수치는 통상의 기술자가 단순 반복 실험을 통해 최적 또는 호적의 값을 채택할 수 있는 단순한 수치 한정 사항에 해당하는 바, 상기 청구항은 통상의 기술자가 인용발명 2로부터 쉽게 도출할 수 있습니다.

따라서 청구항 5는 통상의 기술자가 인용발명 1, 2로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.

청구항 6

청구항 6의 “제 1 항 또는 제 2 항에 있어서, 상기 연질 수지는 폴리우레탄인” 구성은 인용발명 1의 ‘브러시 기초대는 실리콘 고무 등의 저탄성율의 재료로 형성되는’ [발명의 설명 단락 [0018] 참조] 구성에 개시되어 있고, 상기 실리콘 고무는 연질 재료이며 인용발명 2의 ‘일체형 헤드는 폴리에테르 열가소성 폴리우레탄 또는 열가소성 탄성체중 하나인’ [청구항 11, 발명의 설명 단락 [0017] 참조] 구성에도 개시되어 있듯이 폴리우레탄은 이미 공지된 재료이므로, 통상의 기술자가 이미 공지된 재료 중 한 가지를 채택하여 적용하는 것은 통상의 기술자의 단순 설계 변경 사항에 해당하는 바, 상기 청구항은 통상의 기술자가 인용발명 1로부터 쉽게 도출할 수 있습니다.

따라서 청구항 6은 통상의 기술자가 인용발명 1 또는 인용발명 1, 2로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.

청구항 7

청구항 7의 “제 1 항 또는 제 2 항에 있어서, 상기 필라멘트의 돌출 방향에 관해서 상기 필라멘트의 기단의 위치는 상기 브러시 성형체의 파팅면의 위치와 동일한” 구성에 대해 살펴보면, 이는 브러시 성형체와 필라멘트가 일체형으로 형성되는 경우, 필라멘트의 기단과 브러시 성형체의 상면이 동일 위치에 존재하게 되는데, 인용발명 1과 동일한 기술범주에 속하는 인용발명 2에 ‘강모와 헤드보드가 일체로 형성된 일체형 헤드(206)를 구비하는’[청구항 1, 도면 6 참조] 구성이 개시되어 있어, 통상의 기술자가 인용발명 1의 브러쉬 기초대와 브러시모 결합 구성에 인용발명 2의 구성을 적용하여 상기 청구항을 쉽게 도출할 수 있습니다.

따라서 청구항 7은 통상의 기술자가 인용발명 1, 2로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.

[첨 부]

첨부1 일본 공개특허공보 특개2003-153741호(2003.05.27.) 1부.

첨부2 미국 특허출원공개공보 US2014/0082871호(2014.03.27.) 1부. 끝.